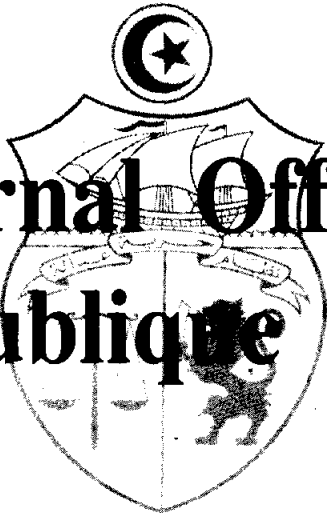




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 2 octobre 1987

130^e année

N° 69

Sommaire

décrets-lois

Décret-loi n° 87-4 du 24 septembre 1987 portant création d'une faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis	1203
Décret-loi n° 87-5 du 24 septembre 1987 portant création d'une faculté des sciences à Sfax	1203
Décret-loi n° 87-6 du 24 septembre 1987 portant création d'une faculté des lettres et des sciences humaines à Sfax	1203
Décret-loi n° 87-7 du 24 septembre 1987 portant création d'une école nationale d'ingénieurs à Monastir	1203
Décret-loi n° 87-8 du 24 septembre 1987 portant création d'un institut supérieur de gestion commerciale et hôtelière à Jerba	1204
Loi n° 87-47 du 2 août 1987 (rectificatif)	1204
Loi n° 87-51 du 2 août 1987 (rectificatif)	1204

décrets, arrêtés

Présidence de la République

Nomination de membres du gouvernement	1204
---	------

Ministère de la justice

Demission de magistrats	1204
-------------------------------	------

Ministère de l'intérieur

Décret n° 87-1248 du 23 septembre 1987 portant création d'emplois au ministère de l'intérieur	1205
---	------

Mouvement dans le corps des gouverneurs	1205
Tableau parcellaire	1206
Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 23 septembre 1987 portant changement de la dénomination du secteur d'El Jedidi de la délégation de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax, par la dénomination secteur d'El Aouadna	1206
Ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport	
Décret n° 87-1250 du 23 septembre 1987 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à l'élargissement de la route MC 204 à Kerkannah du gouvernorat de Sfax	1206
Décret n° 87-1251 du 23 septembre 1987 portant transformation et suppression d'emplois au ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport	1207
Nomination du secrétaire général du ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport	1207
Nomination de directeurs généraux	1207
Ministère des affaires sociales	
Décret n° 87-1254 du 23 septembre 1987 portant publication de la convention générale de sécurité sociale et du protocole additionnel conclus entre la République tunisienne et la République fédérale d'Allemagne	1207
Ministère de la santé publique	
Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé publique du 23 septembre 1987 portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie	1214
Ministère de l'industrie et du commerce	
Cessation de fonctions d'un sous-directeur	1214
Ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire	
Nomination d'un directeur	1214
Arrêté du ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire du 23 septembre 1987 portant organisation de la pêche aux poulpes	1215
Ministère de la jeunesse et des sports	
Listes des agents à promouvoir au grade d'inspecteur principal	1215
avis et communications	
Ministère de la justice	
Avis n° 87-10, 11 et 12 portant refonte des titres fonciers	1216
Ministère du plan et des finances	
Tirage de la 18 ^{ème} tranche 1987 de la loterie nationale	1220
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	1222

décrets-lois

Décret-loi n° 87-4 du 24 septembre 1987 portant création d'une faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Il est créé, à Tunis, un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé «Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis».

Ledit établissement relève du ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et a un budget rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 24 septembre 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 87-5 du 24 septembre 1987 portant création d'une faculté des sciences à Sfax.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Il est créé, à Sfax, un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé «Faculté des Sciences de Sfax».

Ledit établissement relève du ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et a un budget rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 24 septembre 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 87-6 du 24 septembre 1987 portant création d'une faculté des lettres et des sciences humaines à Sfax.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Il est créé, à Sfax, un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé «Faculté des Lettres et des sciences humaines de Sfax».

Ledit établissement relève du ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et a un budget rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 24 septembre 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 87-7 du 24 septembre 1987 portant création d'une école nationale d'ingénieurs à Monastir.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Il est créé, à Monastir, un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé «Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir».

Ledit établissement relève du ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et a un budget rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 24 septembre 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 87-8 du 24 septembre 1987 portant création d'un Institut supérieur de gestion commerciale et hôtelière à Jerba.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Il est créé, à Jerba, un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé «Institut Supérieur de Gestion Commerciale et Hôtelière de Jerba».

Ledit établissement relève du ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et a un budget rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait au Palais de Carthage, le 24 septembre 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUIBA

RECTIFICATIF

Loi n° 87-47 du 2 août 1987 relative à la restructuration des entreprises publiques parue au JORT n° 56 du 14 août 1987 .

Rétablir l'article 3 comme suit :

Article 3. — Les opérations de restructuration visées par la présente loi ont pour objet :

— la cession de tout ou partie des actions détenues directement ou indirectement par l'Etat.

— l'échange de titres,

— la renonciation aux droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital ou la vente de ces droits,

— la fusion, l'absorption ou la scission d'entreprises.

Les opérations de restructuration des entreprises publiques peuvent revêtir également la forme de ventes de tout élément d'actif.

Loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels parue au J.O.R.T. n° 56 du 14 août 1987 :

1) Article 12 (deuxième ligne)

.... réalisées par les entreprises individuelles (et non industrielles).

2) Article 27 (quatrième ligne)

.... ou acquis localement (et non totalement).

Article 39. — (3ème ligne)

....de réalisation de leur programme d'investissement (et non de leur promotion d'investissement)....

décrets, arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret 87-1263 du 30 septembre 1987 :

Monsieur Abdelmalek Laârif est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre.

Par décret n° 87-1264 du 30 septembre 1987 :

Monsieur Abdellaziz Ben Dhia est nommé ministre des affaires culturelles.

MINISTERE DE LA JUSTICE

DEMISSION

Par décret n° 87-1239 du 29 septembre 1987 :

La démission de Monsieur Abdessatar Yousfi juge au tribunal de première instance de Tunis est acceptée à compter du 1er septembre 1987.

Par décret n° 87-1240 du 23 septembre 1987 :

La démission de Monsieur Mohamed Mathlouthi juge cantonal de Béja est acceptée à compter du 1er septembre 1987.

Par décret n° 87-1241 du 23 septembre 1987 :

La démission de Monsieur Henifi Feridhi juge au tribunal de première instance de Tunis est acceptée à compter du 1er septembre 1987.

Par décret n° 87-1242 du 23 septembre 1987 :

La démission de Monsieur Ridha Baccouche, juge suppléant au tribunal de première instance de Kairouan est acceptée à compter du 1er septembre 1987.

Par décret n° 87-1243 du 23 septembre 1987 :

La démission de Monsieur Abdessalem Khasib juge au tribunal de première instance de Tunis est acceptée à compter du 1er septembre 1987.

Par décret n° 87-1244 du 23 septembre 1987 :

La démission de Monsieur Mohamed Ben Ali Ferjani juge au tribunal de première instance de Gabès est acceptée à compter du 1er septembre 1987.

Par décret n° 87-1245 du 23 septembre 1987 :

La démission de Monsieur Jilani Dhaï juge cantonal de Sidi Bouzid est acceptée à compter du 1er septembre 1987.

Par décret n° 87-1246 du 23 septembre 1987 :

La démission de Monsieur Mohamed Ben Abdelhamid Kahbich, juge au tribunal de première instance de Tunis est acceptée à compter du 1er septembre 1987.

Par décret n° 87-1247 du 23 septembre 1987 :

La démission de Monsieur Ahmed Ben Ali M'Selmi juge cantonal de Mareth est acceptée à compter du 1er septembre 1987.

MINISTRE DE L'INTERIEUR

CREATION D'EMPLOIS

Décret n° 87-1248 du 23 septembre 1987 portant création d'emplois au ministère de l'intérieur.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances, pour la gestion 1987;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 86-526 du 5 mai 1986;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Décrétons :

Article premier. — Il a été créé au ministère de l'intérieur, à compter du 1er janvier 1987, les emplois suivants :

Cadre Commun :

- 10 Administrateur général
- 16 Administrateur en chef
- 8 Conseiller des services publics

Cadre technique :

- 1 Ingénieur informaticien
- 3 Ingénieur des travaux
- 1 Adjoint technique de statistique

Cadre ouvrier :

- 11 Ouvrier 1ère catégorie
- 53 Ouvrier 2ème catégorie

64

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
le Premier ministre*

RACHID SFAR
RACHID SFAR

NOMINATIONS

Par décret n° 87-1257 du 24 septembre 1987 :

Monsieur Hamed Khanfir est chargé des fonctions de gouverneur aux services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 20 août 1987.

Par décret n° 87-1258 du 24 septembre 1987 :

Monsieur Mohamed Maâlej est chargé des fonctions de gouverneur aux services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 20 août 1987.

CESSION DE FONCTIONS

Par décret n° 87-1259 du 24 septembre 1987 :

Monsieur Salem Mansouri est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernement de Bizerte à compter du 20 août 1987.

Par décret n° 87-1260 du 24 septembre 1987 :

Monsieur Mohamed Habib Gharbi est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernement du Kef à compter du 20 août 1987.

Par décret n° 87-1281 du 24 septembre 1987 :

Monsieur Khaled Guezmir est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernement de Kairouan à compter du 20 août 1987.

RECTIFICATIF

Au tableau parcellaire d'un immeuble exproprié au profit de la commune de la Goulette par décret n° 217 du 1er juillet 1969.

En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976.

N° d'ordre : 37 — Situation de l'immeuble : Rue Mohamed Ali Khereddine — N° de titre foncier : 90.068 — Superficie en m² : 188 — Noms des propriétaires : 1) Monsieur Koskas (Albert); 2) Monsieur Koskas (Sauveur).

CHANGEMENT DE DENOMINATION

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 23 septembre 1987 portant changement de la dénomination du secteur d'«El Jedidi» de la délégation de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax, par la dénomination secteur d'«El-Aouadna».

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur;

Sur proposition du gouverneur de Sfax;

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, tel qu'il a été modifié par les textes à caractère législatif subséquents, et notamment son article 5;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République tel qu'il a été modifié par les textes subséquents;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, et notamment l'arrêté du 27 décembre 1982;

Arrête :

Article premier. — Le secteur d'«El-Jedidi» de la délégation de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax portera à partir de la publication du présent arrêté la dénomination de secteur d'«El-Aouadna».

Art. 2. — L'arrêté sus-visé du 17 mars 1969 est modifié en ce qui concerne la délégation de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax comme suit :

Délégation de Menzel Chaker, 12 secteurs à savoir :

Menzel Chaker, Bou Jarboua, Mal El Darej, Bir Mellouli, Bichka, Bou-Thadi, El Bokaâ El Bidha, El Aouadna, Tilil El Ajla, El Achach, El Hadj Kacem et Chaâlab.

Art. 3. — Le gouverneur de Sfax est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 23 septembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DU TRANSPORT

EXPROPRIATION

Décret n° 87-1250 du 23 septembre 1987 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à l'élargissement de la route MC 204 à Kerkennah, gouvernorat de Sfax.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport;

Arrête :

Article premier. — Sont expropriés, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport pour être incorporés au domaine public de l'Etat, les immeubles sis à Ouled Kacem, délégation de Kerkennah, gouvernorat de Sfax, nécessaires à l'élargissement de la route MC 204 entourés d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et désignés au tableau ci-après :

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	Situation des parcelles	Nature des terrains	Superficie approximative à acquérir	Noms et prénoms des propriétaires ou présumés tels
1	41A	Ouled Kacem	T. N.	25m ²	Ahmed Charfeddine
2	41B	Ouled Kacem	T. N.	46m ²	M'Hamed Charfeddine
3	41C	Ouled Kacem	T.N.	37,5m ²	Héritiers Tijani Charfeddine
4	41D	Ouled Kacem	T. N.	25m ²	Ali Charfeddine

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 septembre 1987

p/le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

.TRANSFORMATION ET SUPPRESSION D'EMPLOIS

Décret n° 87-1251 du 23 septembre 1987 portant transformation et suppression d'emplois au ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987;

Vu le décret n° 75-70 du 26 janvier 1975 fixant la loi des cadres du ministère de l'équipement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Sur la proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport;

Décrétons :

Article premier. — Sont réalisées à compter du 1er janvier 1987 au ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport les transformations et suppression d'emplois ci-après désignés :

1) Transformations d'emplois :

1 emploi d'architecte principal en 1 emploi d'architecte en chef.

2 emplois d'urbanistes en 2 emplois d'architectes généraux

8 emplois d'architecte principal en 8 emplois d'ingénieur de travaux

4 emplois d'attaché d'administration en 4 emplois d'attaché de direction

30 emplois d'agent technique en 30 emplois d'adjoint technique

2) Suppressions d'emplois :

141 postes d'ouvriers.

Art. 2. — Les ministres du plan et des finances et de l'équipement, de l'habitat et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 septembre 1987

p/le Président de la République tunisienne

et par délégation

Le Premier ministre

RACHID SFAR

NOMINATIONS

Par décret n° 87-1262 du 27 juillet 1987 :

Monsieur Taoufik Aras Turki, ingénieur général, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de secrétaire général du ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport.

Par décret n° 87-1252 du 23 septembre 1987 :

Monsieur Habib Allague est nommé en qualité de chargé de mission pour occuper les fonctions de directeur général du contrôle de gestion au ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport.

Par décret n° 87-1253 du 23 septembre 1987 :

Monsieur Abdelhamid El Manaâ ingénieur en chef est nommé en qualité de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général de l'habitat au ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

CONVENTION

Décret n° 87-1254 du 23 septembre 1987 portant publication de la convention générale de sécurité sociale et du protocole additionnel conclus entre la République tunisienne et la République fédérale d'Allemagne.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 84-65 du 6 août 1984 portant ratification de la convention générale de sécurité sociale et du protocole additionnel conclus entre la République tunisienne et la République fédérale d'Allemagne;

Vu l'avis du Premier ministre, des ministres des affaires étrangères, du plan et des finances et des affaires sociales;

Décrétons :

Article premier. — La convention générale de sécurité sociale et le protocole additionnel, conclus entre la Tunisie et la République fédérale d'Allemagne signés à Tunis le 16 avril 1984 seront publiés au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Art. 2. — Le Premier ministre, les ministres des affaires étrangères, du plan et des finances, des affaires sociales sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 septembre 1987

p/le Président de la République tunisienne

et par délégation

Le Premier ministre

RACHID SFAR

Convention entre la République tunisienne
et la République fédérale d'Allemagne
sur la sécurité sociale

La République tunisienne
et la République fédérale d'Allemagne

Désireuses de régler leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier

Aux fins de l'application de la présente convention,

1 Le terme «territoire» désigne :

En ce qui concerne la République tunisienne, le territoire de la République tunisienne;

En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le champ d'application de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne,

2) Le terme «ressortissant» désigne :

En ce qui concerne la République tunisienne, une personne de nationalité tunisienne au sens du code tunisien de la nationalité;

En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, un allemand au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne,

3) Le terme «législation» désigne :

Les lois, règlements, dispositions statutaires et autres actes législatifs se rapportant aux branches et régimes de sécurité sociale énumérés au paragraphe 1 de l'article 2, qui sont en vigueur à la date de la signature de la présente convention ou entreront en vigueur ultérieurement;

4) Le terme «autorité compétente» désigne :

En ce qui concerne la République tunisienne, le ministre des affaires sociales;

En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le ministre fédéral du travail et des affaires sociales;

5) Le terme «Institution» désigne :

L'institution ou l'autorité chargée de l'exécution des législations visées au paragraphe 1 de l'article 2;

6) Le terme «institution compétente» désigne :

L'institution compétente en vertu de la législation applicable;

7) Le terme «emploi» désigne :

Un emploi ou une activité au sens de la législation applicable;

8) Le terme «période de cotisation» désigne :

Une période pour laquelle des cotisations ont été versées ou sont considérées comme étant versées en vertu de la législation d'un des Etats contractants;

9) Le terme «période équivalente» désigne :

Une période dans la mesure où elle est équivalente à une période de cotisation conformément à la législation de l'Etat contractant sous laquelle elle a été accomplie ou est considérée comme étant accomplie;

10) Le terme «période d'assurance» désigne :

Une période de cotisation ou une période équivalente;

11) Le terme «prestation en espèces» désigne :

Une pension (rente) ou une autre prestation en espèces, y compris tout supplément, complément ou majoration;

12) Le terme «lieu de résidence» désigne :

Le lieu de la résidence habituelle;

13) Le terme «lieu de séjour» désigne :

Le lieu d'un séjour temporaire;

14) Le terme «institution du lieu de résidence» désigne :

Sauf disposition contraire de la présente convention l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de l'Etat contractant que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat contractant en cause;

15) Le terme «institution du lieu de séjour» désigne :

Sauf disposition contraire de la présente convention, l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation de l'Etat contractant que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat contractant en cause.

Article 2

(1) A moins que la présente convention n'en dispose autrement elle est applicable :

1) A la législation tunisienne concernant :

a) L'organisation des régimes de sécurité sociale (à l'exclusion des régimes de prestations familiales sauf dans le cas où de telles prestations ou des prestations équivalentes sont prévues dans la législation allemande pour les bénéficiaires de rentes et pensions);

b) Les accidents de travail et maladies professionnelles;

c) Le régime des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants;

d) Le régime de sécurité sociale des travailleurs agricoles et des pêcheurs;

e) Les régimes de protection sociale du secteur public.

2) A la législation allemande concernant :

a) L'assurance maladie ainsi que la protection de la travailleuse mère dans la mesure où cette législation vise l'octroi de prestations en nature et en espèces par les institutions d'assurance maladie;

b) L'assurance accident ;

c) L'assurance invalidité-vieillesse et l'assurance complémentaire des travailleurs de la sidérurgie (hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung);

d) L'aide aux vieux agriculteurs;

(2) Lors de l'application de la présente convention, les dispositions d'autres accords internationaux ou de la législation supranationale liant un des Etats contractants ou prises en vertu de l'application de ceux-ci ne sont pas applicables.

Article 3

A moins qu'il ne soit disposé autrement, la présente convention s'applique :

a) aux ressortissants d'un des Etats contractants,

b) aux réfugiés au sens de l'article premier de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole du 31 janvier 1967 à ladite convention,

c) aux apatrides au sens de l'article premier de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides,

d) à d'autres personnes en ce qui concerne les droits dérivés des droits d'un ressortissant d'un des Etats contractants, d'un réfugié ou d'un apatride au sens du présent article.

Article 4

A moins que la présente convention n'en dispose autrement, les personnes indiquées à l'article 3 et résidant sur le territoire de l'un des Etats contractants sont assimilées pour l'application de la législation de l'un des Etats contractants aux ressortissants de celui-ci.

Article 5

A moins que la présente convention n'en dispose autrement, la législation de l'un des Etats contractants qui subordonne l'ouverture du droit ou l'octroi des prestations ou le versement des prestations en espèces à la condition que l'intéressé réside sur le territoire de cet Etat n'est pas applicable aux personnes visées à l'article 3, résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Article 6

A moins que les articles 7 à 11 n'en disposent autrement, l'assujettissement des salariés à l'assurance obligatoire est régi par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés; cette disposition s'applique également lorsque l'employeur se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Article 7

Lorsqu'un travailleur occupé sur le territoire de l'un des Etats contractants par une entreprise dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, il demeure soumis à la législation du premier Etat contractant, pour ce qui concerne l'assujettissement à l'assurance obligatoire jusqu'au terme du douzième mois à compter de la date de

détachement comme s'il était encore occupé sur le territoire du premier Etat contractant, si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation du premier Etat contractant continue à s'appliquer pour une nouvelle période maximum de douze mois, à condition que les autorités compétentes des deux Etats contractants aient donné leur accord avant la fin de la première période de douze mois.

Article 8

1) Pour ce qui concerne l'assujettissement à l'assurance obligatoire, l'équipage d'un navire est soumis à la législation de l'Etat contractant dont le navire bat pavillon.

2) Le travailleur salarié résidant sur le territoire de l'un des Etats contractants et occupé temporairement à bord d'un navire battant pavillon de l'autre Etat contractant, par un employeur ayant son siège sur le territoire du premier Etat contractant et qui n'est pas propriétaire du navire, est soumis à la législation du premier Etat pour ce qui concerne l'assujettissement à l'assurance obligatoire comme s'il était occupé sur le territoire de celui-ci.

Article 9

Les dispositions des articles 6 et 8 sont applicables par analogie aux personnes qui ne sont pas travailleurs salariés mais auxquelles sont applicables les législations visées au paragraphe 1 de l'article 2.

Article 10

1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants employés par cet Etat ou par un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat, sur le territoire de l'autre Etat contractant, sont soumis pour ce qui concerne l'assujettissement à l'assurance obligatoire à la législation du premier Etat contractant.

2) Les travailleurs visés au paragraphe 1er ayant résidé, avant le commencement de leur emploi, sur le territoire du pays d'emploi pourront dans les trois mois à partir de la date du commencement de l'emploi, opter pour l'application de la législation du pays d'emploi pour ce qui concerne l'assujettissement à l'assurance obligatoire. L'option devra être notifiée à l'employeur. La législation pour laquelle l'intéressé a opté sera applicable à partir de la date de la notification.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux travailleurs visés au paragraphe 1 et occupés par un autre employeur public.

Article 11

Sur demande commune du travailleur salarié et de l'employeur ou sur demande de la personne assimilée au sens des dispositions de l'article 9, l'autorité compétente de l'Etat contractant dont la législation, pour ce qui concerne l'assujettissement à l'assurance obligatoire, serait applicable conformément aux dispositions des articles 6 à 10 pourra admettre, après avis de l'autorité compétente de l'autre Etat, contractant, l'exemption de cette législation si la personne intéressée est, pour ce qui concerne l'assujettissement à l'assurance obligatoire, soumise à la législation de l'autre Etat contractant, la décision tiendra compte, autant que possible, de la nature et des conditions de l'emploi. Si le travailleur n'est pas occupé sur le territoire de ce dernier l'Etat contractant, il est réputé être occupé au lieu de son dernier emploi. Si le travailleur n'a pas été occupé antérieurement sur le territoire de cet Etat contractant, il est réputé être occupé au lieu où l'autorité compétente de cet Etat a son siège.

Article 12

1) La législation d'un Etat contractant prévoyant qu'un droit aux prestations ou une prestation n'existant pas ou seront réduits en cas de cumul avec d'autres prestations ou droits aux prestations, est applicable également à des situations analogues résultant de l'application de la législation de l'autre Etat contractant. Au cas où cela entraînerait une réduction des deux prestations, celles-ci seront réduites respectivement de la moitié du montant dont elles devraient être réduites conformément à la législation de l'Etat contractant ouvrant droit aux prestations.

2) La paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'il y a bénéfice de prestations (maladies professionnelles) ou d'invalidité-vieillesse de même nature liquidées conformément aux chapitres 2 et 3 du es 2 et 3 du titre II.

3) La législation d'un l'Etat contractant prévoyant qu'un droit aux prestations n'existerait sera réduite tant que l'intéressé exerce une activité salariée ou tant qu'il est assujéti à l'assurance invalidité-vieillesse obligatoire, est applicable également à des situations analogues résultant de l'application de la législation de l'autre Etat contractant ou se produisant sur le territoire de celui-ci.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre Premier

Assurance maladie

Article 13

Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations ainsi que pour la durée du service des prestations, les périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Etats contractants et les périodes du bénéfice d'une prestation seront totalisées à condition qu'elles ne se superposent pas.

Article 14

1) Les dispositions de l'article 5 ne sont applicables aux personnes :

a) Qui ont transféré leur résidence ou leur séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant après la réalisation du risque que lorsque l'institution compétente a préalablement autorisé ce transfert :

b) pour lesquelles la réalisation du risque s'est produite pendant un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Etat contractant que lorsque leur état nécessite immédiatement des prestations;

c) pour lesquelles la réalisation du risque s'est produite après qu'elles ont cessé d'être assurées que lorsque ces personnes se sont rendues sur le territoire de l'autre Etat contractant en vue d'y exercer un emploi qui leur a été offert.

2) L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 (a) peut être donnée ultérieurement si l'intéressé a omis ou n'a pu, pour des motifs valables, la demander préalablement.

3) Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables à une personne tant qu'elle peut prétendre aux prestations sous la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside ou séjourne.

4) Les dispositions du paragraphe (a) et (b) et du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux prestations de maternité.

Article 15

1) Pour l'application des dispositions de l'article 5 les prestations en nature sont servies.

En République tunisienne

Par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) à Tunis.

En République fédérale d'Allemagne

Par la Caisse Générale Locale de Maladie (All gemeine Ortskrankenkasse) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour;

2) Les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence ou de séjour à l'exception des dispositions concernant la durée du service des prestations, les membres de la famille à prendre en considération et des dispositions législatives y afférentes régissant la procédure des litiges en matière de prestations.

3) Les prothèses ou autres prestations en nature de grande importance financière ne sont octroyés, exception faite des cas d'urgence absolue, que lorsque l'institution compétente donne son accord. Sont considérés comme étant d'urgence absolue les cas où l'octroi de la prestation ne peut être différé sans que la vie ou la santé de l'intéressé ne soit sérieusement menacée.

4) Les personnes et organismes qui ont conclu, avec les institutions visées au paragraphe 1, des conventions sur l'octroi de prestations en nature aux personnes affiliées à ces institutions ou aux membres de leur famille sont tenus d'octroyer des prestations en nature également aux personnes visées à l'article 5 dans les mêmes conditions comme si ces personnes étaient affiliées aux institutions visées au paragraphe 1 où étaient des ayants droits des personnes affiliées et comme si les conventions couvraient aussi ces personnes.

5) L'institution compétente rembourse à l'institution du lieu de résidence ou de séjour les sommes dépensées en vertu des dispositions du paragraphe 1.

6) Sur proposition des institutions intéressées, les autorités compétentes peuvent convenir, pour tous les cas ou pour certaines catégories de cas, d'un remboursement forfaitaire des sommes dépensées en vue de simplifier la procédure administrative.

Article 16

1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, les personnes qui bénéficient de pensions au titre des régimes d'assurances invalidité-vieillesse et survie des deux Etats contractants ou qui en fait la demande seront soumises à la législation régissant l'assurance maladie des bénéficiaires de pensions de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes résident.

2) Lorsque le bénéficiaire d'une pension visé au paragraphe 1 transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant, la législation régissant l'assurance maladie des bénéficiaires de pensions du premier Etat contractant sera applicable jusqu'à la fin du mois suivant celui du transfert de résidence.

3) Lorsqu'un postulant à pension visé au paragraphe 1 transfère sa résidence du territoire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre, la législation du premier Etat contractant sera applicable jusqu'à la fin du mois suivant celui du transfert de résidence.

4) Lorsqu'une personne bénéficie d'une pension au titre du régime d'assurance invalidité-vieillesse et survie d'un seul Etat contractant ou qu'elle n'a demandé qu'une seule pension, les dispositions de l'article 5 s'appliquent par analogie en ce qui concerne l'assujettissement à l'assurance en vertu de la législation régissant l'assurance maladie des bénéficiaires de pensions.

Chapitre 2

Assurance accident du travail et maladies professionnelles

Article 17

1) Si la législation d'un Etat contractant prévoit que, pour l'évaluation du taux de réduction de la capacité de travail ou la détermination du droit aux prestations résultant d'un accident du travail (d'une maladie professionnelle) au sens de cette législation, d'autres accidents du travail (maladies professionnelles) seront pris en considération, cette disposition s'applique également aux accidents du travail (maladies professionnelles) couverts par la législation de l'autre Etat contractant comme s'ils étaient couverts par la législation du premier Etat contractant. Sont assimilés aux accidents à prendre en considération ceux qui, selon les dispositions du droit public, sont réputés comme tels ou comme d'autres cas donnant lieu à réparation.

2) L'institution compétente pour la réparation du risque détermine sa prestation selon le taux d'incapacité due à l'accident du travail (à la demande professionnelle) qu'elle est tenue de prendre en considération sous la législation qu'elle applique.

Article 18

1) Pour l'ouverture du droit aux prestations au titre d'une maladie professionnelle, l'institution de l'un des Etats contractants tient compte également des activités exercées sur le territoire de l'autre Etat contractant et susceptible en vertu de leur nature de provoquer ladite maladie. Si la victime peut prétendre aux prestations sous les législations des deux Etats contractants, les prestations en nature et les prestations en espèces, à l'exception de la rente, sont accordées exclusivement au titre de la législation de

l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire réside. La charge de la rente est répartie entre les institutions, chacune d'elles supportant la fraction qui correspond au prorata de la durée de l'activité exercée sur son territoire national par rapport à la durée des activités à prendre en considération selon les dispositions de la première phrase du présent paragraphe.

2) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à l'octroi de prestations aux survivants.

Article 19

1) Les dispositions de l'article 5 ne sont applicables, en ce qui concerne — les prestations en nature, aux personnes qui ont transféré, pendant un traitement curatif, leur résidence ou leur séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant que lorsque l'institution compétente a préalablement autorisé ce transfert.

2) L'autorisation prévue au paragraphe 1er peut être donnée ultérieurement si l'intéressé a omis ou n'a pu, pour des motifs valables, la demander préalablement.

Article 20

1) Les prestations en nature à accorder par une institution de l'un des Etats contractants à une personne sur le territoire de l'autre Etat contractant sont servies, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3,

En République tunisienne

Par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) à Tunis.

En République fédérale d'Allemagne

Par la Caisse Générale Locale de Maladie (allgemeine Ortskrankenkasse) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour;

2) Les prestations en nature sont servies conformément à la législation applicable à l'institution du lieu de résidence ou de séjour.

3) Les mesures de réadaptation professionnelle à appliquer en vertu des dispositions du paragraphe 1er seront prises par l'institution d'assurance accident sur le territoire de l'Etat du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qui lui est applicable. L'institution compétente est l'institution d'assurance accident qui serait compétente s'il fallait prendre une décision en ce qui concerne le droit aux prestations sous la législation de cet Etat contractant.

4) L'institution d'assurance accident visée à la deuxième phrase du paragraphe 3 peut servir les prestations à la place de l'institution visée au paragraphe 1.

5) Les prothèses et autres prestations en nature de grande importance financière en seront accordées, exception faite des cas d'urgence absolues, que lorsque l'institution compétente donne son accord. Sont considérés comme étant d'urgence absolue les cas où l'octroi de la prestation ne peut être différé sans que la vie ou la santé de l'intéressé ne soit sérieusement menacée.

6) Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 sont applicables par analogie.

Article 21

1) L'institution compétente rembourse à l'institution du lieu de résidence ou de séjour les sommes dépensées en vertu des dispositions de l'article 20.

2) Sur proposition des institutions intéressées, les autorités compétentes peuvent convenir pour tous les cas ou pour certaines catégories de cas d'un remboursement forfaitaire des sommes dépensées en vue de simplifier la procédure administrative.

Chapitre 3

Assurance invalidité-vieillesse et survie

Article 22

Dans le cas de périodes d'assurance à prendre en compte sous les législations des deux Etats contractants, il est tenu compte également, pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations sous la législation applicable, des périodes d'assurance à prendre en compte sous la législation de l'autre Etat

contractant pour autant qu'elles ne se superposent pas. La proportion dans laquelle les périodes d'assurance sont susceptibles d'être prises en compte est déterminée par la législation régissant la prise en compte.

Article 33

Les dispositions suivantes sont applicables à l'institution allemande :

1) Les périodes d'assurance tunisienne à prendre en considération conformément aux dispositions de l'article 22 sont couvertes par la branche d'assurance dont l'institution est compétente, en application exclusive de la législation allemande, pour la liquidation de la prestation. Si dans ce cas, le régime d'assurance invalidité-vieillesse et survie des travailleurs des mines est compétent, les périodes d'assurance à prendre en compte sous la législation tunisienne seont prises en compte par le régime d'assurance invalidité-vieillesse et survie des travailleurs des mines à condition que ces périodes aient été accomplies dans des entreprises minières au fond.

2) Les bases de calcul sont fixées en fonction des périodes d'assurance à prendre en considération pour le calcul des pensions sous la législation allemande.

3) Lorsque les conditions d'acquisition du droit à pension ne sont remplies qu'en application des dispositions de l'article 22, la fraction de pensions due au titre des périodes complémentaires (Zurechnungszeit) n'est versée qu'à moitié.

4) La majoration pour enfant à charge ou le montant dont est majoré la pension d'orphelin sont versés conformément à la législation nationale, lorsqu'il y a droit à la pension sans égard pour les dispositions de l'article 22 et lorsque la majoration pour enfant à charge ou la pension d'orphelin ne sont pas à payer en vertu de la législation tunisienne, sinon la majoration pour enfant à charge ou le montant dont est majorée la pension d'orphelin sont versés à moitié du montant dû en vertu de la législation nationale.

5) Quant à la suppression de la prestation compensatrice au titre de l'assurance invalidité-vieillesse et survie des travailleurs des mines, les entreprises minières tunisiennes sont assimilées aux entreprises minières allemandes.

Article 24

Les dispositions suivantes sont applicables à l'institution tunisienne :

1) Les périodes d'assurance allemande à prendre en considération conformément aux dispositions de l'article 22 sont prises en compte pour la liquidation des prestations en application exclusive de la législation tunisienne. L'institution tunisienne détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si l'assuré satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 22.

2) lorsque l'assuré satisfait aux conditions visées à la deuxième phrase du n° 1 ci-dessus, ladite institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il aurait droit comme si toutes les périodes accomplies sous les législations de chacun des deux Etats contractants avaient été accomplies exclusivement sous la législation qu'elle applique. Cette institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qui lui incombe sur la base du montant théorique visé à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique par rapport à la durée totale des périodes d'assurances accomplies avant la réalisation du risque sous les législations des deux Etats contractants.

3) Lorsque l'assuré satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, sans application des dispositions de l'article 22, l'institution tunisienne détermine le montant des prestations en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation tunisienne.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Premier Entraide administrative

Article 25

1) Les institutions, fédérations d'institutions et autorités des Etats contractants chargées de l'application des législations visées au paragraphe 1er de l'article 2 et des dispositions de la présente convention se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide est en principe gratuite à moins qu'il ne s'agisse de dépenses en espèces.

2) La première phrase du paragraphe 1er s'applique également aux examens médicaux. Les frais des examens médicaux, les frais de voyage, les pertes de salaires, les frais de logement encourus lorsqu'une personne est gardée en observation et d'autres dépenses en espèces, à l'exception des frais postaux, seront remboursés par l'institution requérante. Les frais ne sont pas remboursés si l'examen médical a servi à la détermination des droits d'un requérant à l'égard des institutions compétentes des deux Etats contractants.

Article 26

1) Les exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxe prévues pour les pièces ou documents à produire aux organismes d'un Etat contractant visés au paragraphe 1er de l'article 25 sont applicables également aux pièces et autres documents à produire, en application des législations visées au paragraphe 1er de l'article 2, à un organisme correspondant de l'autre Etat contractant.

2) Les pièces et documents à produire, aux fins de l'application des législations visées au paragraphe 1er de l'article 2, à un des organismes d'un Etat contractant visés au paragraphe 1er de l'article 25 sont exemptées du visa de législation et d'autres formalités analogues pour être utilisés auprès d'organismes de l'autre Etat contractant.

Article 27

Aux fins de l'application de la législation visée au paragraphe 1er de l'article 2 et de la présente convention, les organismes visés au paragraphe 1er de l'article 25 peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu'avec les personnes intéressées et leurs mandataires dans leurs langues officielles. Cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions concernant l'emploi d'interprètes. Les jugements, décisions ou autres documents peuvent être communiqués directement à une personne qui se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 28

1) Lorsque la demande d'une prestation a été introduite sous la législation d'un Etat contractant auprès d'un organisme de l'autre Etat contractant admis pour la réception de la demande d'une prestation analogue sous la législation qui lui est applicable, la demande est réputée introduite auprès de l'institution compétente. Cette disposition est applicable par analogie à d'autres demandes ainsi qu'aux déclarations et recours.

2) Une demande de prestation sous la législation d'un Etat contractant est considérée comme demande d'une prestation analogue sous la législation de l'autre Etat contractant. Cette disposition ne s'applique pas si le requérant demande expressément que la détermination de ses droits conformément à la législation de l'autre Etat contractant soit différée et ce dans la mesure où cette même législation lui en confère la faculté.

Article 29

Les autorités consulaires de carrière de l'un des Etats contractants sont habilitées, sous réserve des pratiques et procédures en

vigueur dans l'Etat de résidence, à représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou à prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts.

Chapitre 2

Application et interprétation de la convention

Article 30

1) Les autorités compétentes peuvent convenir des mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente convention. Elles se tiendront informées mutuellement des modifications et des additions apportées à la législation visée à l'article 2 qui leur est applicable.

2) Pour l'application de la présente convention, les organismes de liaison suivants seront institués :

En République tunisienne :

La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (C.N.R.P.S.) à Tunis,

Pour ses assurés sociaux au titre des régimes de prévoyance sociale et de retraite,

Le ministère des finances à Tunis

Pour les assurés sociaux du secteur public au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles,

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) à Tunis,

Pour les autres bénéficiaires de la convention.

En République fédérale d'Allemagne :

Pour l'assurance maladie :

La fédération nationale des caisses locales de maladie (Bundesverband der Ortskrankenkassen) à Bonn,

Pour l'assurance accident :

La fédération des associations professionnelles de l'industrie (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften C.V.) à Bonn,

Pour l'assurance invalidité-vieillesse des ouvriers :

L'office régional d'assurance (Landesversicherungsanstalt Schwaben) à Augsburg,

Pour l'assurance invalidité-vieillesse des employés :

L'office fédéral d'assurance des employés (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) à Berlin,

Pour l'assurance invalidité-vieillesse des travailleurs des mines :

La caisse fédérale d'assurance des mineurs (Bundeskknappschaft) à Bochum,

Pour l'assurance complémentaire des travailleurs de la sidérurgie :

L'office régional d'assurance de la Sarre (Landesversicherungsanstalt für das Saarland à Saarbücken);

Article 31

1) Si une personne bénéficiaire d'une prestation en vertu de la législation de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat contractant détient un droit à réparation à l'égard d'un tiers en vertu des dispositions législatives de cet Etat, l'institution du premier Etat contractant est subrogée dans les droits à réparation que le bénéficiaire détient à l'encontre du tiers, en vertu de la législation qui lui est applicable.

2) Si une institution d'un Etat contractant et une institution de l'autre Etat contractant ont droit à réparation en ce qui concerne les prestations de même nature pour le même dommage, l'institution de l'un des Etats contractants fait valoir également à

la demande de l'institution de l'autre Etat contractant, les droits de celle-ci. Le tiers pourra satisfaire aux droits des deux institutions en versant les sommes dues, avec effet libératoire, soit à l'une soit à l'autre institution. Les deux institutions répartiront entre elles les sommes perçues au prorata des prestations à verser par chacune d'elles.

Article 32

Les règlements découlant de l'application des dispositions de la présente convention s'effectuent conformément à la législation en vigueur dans les deux Etats contractants et aux accords en vigueur entre eux.

Article 33

1) Lorsque des prestations en espèces ont été indûment accordées par l'institution d'un Etat contractant, les indûment versées peuvent être retenues en faveur de cette institution sur les arrérages à verser pour une prestation analogue sous la législation de l'autre Etat contractant.

2) En cas de cumul d'une indemnité de maladie versée selon la législation de l'un des Etats contractants et d'une pension d'invalidité-vieillesse versée en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, les dispositions du paragraphe 1er sont appliquées.

3) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a versé une avance compte tenu du droit à une prestation en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, la somme ainsi versée sera retenue sur cette prestation en faveur de cette institution.

4) Lorsqu'une personne a droit, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une prestation en espèce pour une période pour laquelle un organisme d'assistance publique de l'autre Etat contractant a accordé à cette personne ou à ses ayants droit des prestations, cette prestation en espèces sera retenue à la demande et en faveur de l'organisme d'assistance subrogé comme si ce dernier était un organisme d'assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat contractant.

5) Les retenues prévues aux paragraphes 1 à 4 s'effectuent conformément aux dispositions de la législation de l'Etat contractant applicables à l'institution qui opère ces retenues.

Article 34

1) La présente convention n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2) toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi accomplie sous la législation d'un Etat contractant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de la présente convention.

3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette convention.

4) Toute prestation qui n'a été liquidée ou qui a été suspendue est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5) Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés soit à leur demande soit d'office, compte tenu des dispositions de cette convention. En cas de révision d'office, la date à laquelle l'institution ouvre la procédure est considérée sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, comme date d'introduction de la demande conformément à la législation de l'autre Etat contractant.

6) Lorsqu'à la suite de la révision visée au paragraphe 5, l'intéressé n'aurait droit à aucune pension (rente) ou qu'à une pension (rente) inférieure à celle versée en dernier lieu avant l'entrée en vigueur de la présente convention, le montant de la pension (rente) à verser sera le même qu'auparavant.

7) Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts en vertu de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation des deux Etats contractants relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

8) Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande sous réserve de dispositions plus favorables de la législation d'un Etat contractant.

Article 35

Le protocole final annexé fait partie de la présente convention.

Article 36

La présente convention s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au gouvernement de la République tunisienne dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 37

1) La présente convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt que possible.

2) La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dernier jour du mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Article 38

1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant pourra la dénoncer à l'expiration d'une année civile sous réserve d'un préavis de trois mois.

2) Lorsque la convention cesse d'être en vigueur à la suite d'une dénonciation, ses dispositions continuent d'être applicables aux droits à prestation acquis antérieurement, aucune disposition limitative relative à la forclusion d'un droit ou à la suspension ou suppression d'une prestation du fait du séjour ou de la résidence à l'étranger ne portera atteinte à ces droits.

3) Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé par voie d'accord ou, à défaut d'un tel accord, par la législation qu'applique l'institution en cause.

En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention et y ont opposé leurs sceaux.

Tunis, le 16 avril 1984

En double exemplaire en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant foi. En cas de divergences dans l'interprétation du texte arabe et du texte allemand, le texte français prévaudra.

Pour la République Tunisienne
L'Ambassadeur directeur
des affaires consulaires
ELYES GASTLI
Le ministre des affaires
sociales
MOHAMED ENNACEUR

Pour la République
Fédérale Allemagne
L'Ambassadeur à Tunis
HANS KAHLE
Le ministre du travail
et des affaires sociales
ROBERT BLÜM

Pour la République tunisienne
l'Ambassadeur directeur
des affaires consulaires
ELYES CASTLI
Le ministre des affaires
sociales
MOHAMED ENNACEUR

Pour la République
fédérale d'Allemagne
l'Ambassadeur à Tunis
HANS KAHLE
Le ministre du travail
et des affaires sociales
ROBERT BLÜM

PROTOCOLE ADDITIONNEL

A la convention du 16 avril 1984
entre la République tunisienne
et la République fédérale d'Allemagne
sur la sécurité sociale

La République tunisienne
et
la République fédérale d'Allemagne;

Sérieuses d'assurer, lors de l'application de la convention sur la sécurité sociale, l'entraide judiciaire ainsi que le règlement des différends entre les deux Etats contractants relatifs à l'interprétation ou l'application de la convention,

sont convenues des dispositions suivantes :

Article premier

Les tribunaux des Etats contractants chargés de l'application des législations visées au paragraphe 1er de l'article 2 de la convention et des dispositions de la convention sur la sécurité sociale se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide est gratuite à moins qu'il ne s'agisse de dépenses en espèces.

Article 2

1) Les décisions exécutoires des juridictions et les actes exécutoires des institutions ou autorités d'un Etat contractant concernant les cotisations ou d'autres créances au titre des assurances sociales seront reconnus et exécutés dans l'autre Etat contractant après y avoir été rendus exécutoires, dans la mesure où la législation de l'Etat d'exécution l'exige.

2) La reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées que lorsqu'elles sont contraires à l'ordre public de l'Etat contractant dans lesquels la décision ou l'acte doit être exécuté.

3) La procédure d'exéquatur ainsi que ses effets seront régis par la législation de l'Etat d'exécution. L'expédition de la décision ou de l'acte doit être revêtue de la formule exécutoire.

Article 3

Les différends entre les deux Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application de la convention et du présent protocole additionnel seront réglés par la voie diplomatique et en cas de besoin par une commission mixte ad hoc.

Article 4

Le présent protocole additionnel s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au gouvernement de la République tunisienne dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent protocole additionnel.

Article 5

1) Le présent protocole additionnel sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt que possible.

2) Le présent protocole additionnel fait partie de la convention. Il entrera en vigueur le même jour que la convention.

Fait à Tunis, le 16 avril 1984

en double exemplaire en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant foi. En cas de divergences dans l'interprétation du texte arabe et du texte allemand, le texte français prévaudra.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

CONCOURS

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé publique du 23 septembre 1987 portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 80-65 du 10 novembre 1980 relative à l'organisation des carrières pharmaceutiques en Tunisie;

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980 portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1980 portant organisation du concours de recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrêtent :

Article premier. — Un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie est ouvert à Monastir le 9 novembre 1987 et jours suivants dans les conditions prévues par l'arrêté sus-visé du 10 novembre 1980.

Art. 2. — Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

Biochimie :

- 1 poste : C.H.U. Habib Thameur
- 1 poste : C.H.U. Hôpital d'Enfants

- 1 poste : C.H.U. Sousse
- 1 poste : C.H.U. Sfax

Hématologie :

- 1 poste : C.H.U. Hôpital Habib Thameur
- 1 poste : C.H.U. Sfax

Immunologie :

- 1 poste : C.H.U. Sousse
- 1 poste : C.H.U. Monastir

Microbiologie :

- 1 poste : C.A.M.U.
- 1 poste : C.H.U. Monastir
- 1 poste : C.H.U. Sfax

Toxicologie :

- 1 poste : C.H.U. Sousse

Parasitologie :

- 1 poste : C.H.U. Habib Thameur.

Art. 3. — La clôture d'inscription est fixée au 14 octobre 1987.

Tunis, le 23 septembre 1987

*Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
de l'enseignement et de la recherche scientifique*
MOHAMED SAYAH

Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOURI-OUAHCHI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 87-1255 du 23 septembre 1987 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Jameleddine Jery, conseiller des services publics en sa qualité de sous-directeur des études et du développement informatique à la direction de l'organisation méthodes et traitement de l'informatique au ministère de l'industrie et du commerce à compter du 1er juillet 1987.

MINISTERE DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE

NOMINATION

Par décret n° 87-1256 du 23 septembre 1987 :

Monsieur Mohamed Besbès, ingénieur en chef à la société nationale de cellulose et du papier alfa, est nommé chargé de

mission au cabinet du ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire, pour exercer les fonctions de directeur du suivi de la gestion des organismes sous tutelle.

PECHE

Arrêté du ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire du 23 septembre 1987 portant organisation de la pêche aux poulpes.

Le ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire;

Vu le décret du 26 juillet 1951, portant refonte de la législation sur la police de la pêche, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 2, 6 et 13;

Vu la loi n° 79-42 du 15 août 1979 instituant le commissariat général à la pêche telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 80-37 du 20 mai 1980 et notamment son article premier;

Vu le décret n° 86-1234 du 4 décembre 1986 portant organisation du ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1951 relatif à l'exercice et à la police de la pêche;

Arrête :

Article premier. — La pêche aux poulpes est interdite au cours de la période du 16 mai au 14 octobre de chaque année.

Art. 2. — Il est interdit de pêcher ou de commercialiser les poulpes dont le poids unitaire est inférieur à 500 grammes à l'exception des poulpes musquées qui à l'âge adulte restent au dessous de ce poids.

Tunis le 23 septembre 1987

Le ministre de la production agricole
et de l'agro-alimentaire
MOHAMED GHEDIRA

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

PROMOTION

Agents à promouvoir au grade d'inspecteur principal
de la jeunesse et des sports
ANNEE 1985

Messieurs

Abdelmajid Msellati
Mohamed El Ouahchy
Chédly Ben Slimane
Saïda Gherib
Souad Ben Zakkour
Nejia Ben Salah
Hédi Malek
Mongi Keskes
M'Hamed Fessi

Agents à promouvoir au grade d'inspecteur principal
de la jeunesse et des sports
ANNEE 1986

Messieurs :

Mohamed Habib Bouraoui
Hédi Hemissi
Salah Gabsi
Brahim Riahi
Mohieddine Becheikh
Salem Boughattas
Mohamed Lahbib Lassoued
Sadok Farhat
Mohamed Raouf Fakhfakh
Mohamed Chadli Siala
Ahmed Khenissi
Ezzeddine Ayari
Hedhili Fayala

avis et communications

MINISTERE DE LA JUSTICE

AVIS N° 87-10

Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
7752	56576 Tunis	Saniet Yahia II	1) Monsieur Slimane Ben Magtoug Ben Achour; 2) Monsieur Othmane Ben Hadj Amara Ben Achour; 3) Madame Khédija Bent Abdallah Ben Ali El Bouziri; 4) Madame Beya; 5) Monsieur Chadli; 6) Monsieur Habib Les trois derniers enfants de Sadok Ben Ali Hantous 7) Monsieur Ali Ben Hamadi Hantous; 8) Monsieur Saïd Ben Ali Hantous

N°s des titres fonciers refondus	N°s des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
7753	56577 Tunis	Maria Isabella	1) Madame Saïda; 2) Madame Habiba; 3) Madame Cherifa; 4) Monsieur Nouredine Les quatre enfants de Salem Tamrout
7756	912 Bizerte	Azizet Bizerte	1) Monsieur Mohamed; 2) Madame Sassia; 3) Madame Aïcha Les trois enfants de Slimane Ghattas
7764	913 Bizerte	Dutilleul	Monsieur Sautereau (Pierre)
7777	914 Bizerte	Simone Anne	Monsieur Guarino (Sauveur)
7771	915 Bizerte	Yacoutet Errobo	Monsieur Amor Ben Mohamed Ben Hadj Hamda Ben Abdelwaheb Sfaxi
7759	916 Bizerte	Nato	1) Monsieur Habib; 2) Monsieur Mohamed; 3) Monsieur Béchir; 4) Monsieur Ali; 5) Madame Néfissa; 6) Madame Halima Les six enfants de Allala Ben Mohamed Taïen El Ajabi; 7) Monsieur Cheikh Sadok Ben Salah Ben Cheikh Mohamed Ben Ali El Ajabi El Matri
7760	917 Bizerte	Sièle COSUMANO	1) Monsieur Mohamed Ben Ouanès Aoua; 2) Monsieur Jaloul Ben Ahmed Ben Salah Ben Amar El Halimi
7798	56579 Tunis	Sadikia X	L'agence de réhabilitation et rénovation urbaine (A.R.R.U.)
7800 7801	56580 Tunis 56581 Tunis	Guiseppe Maria Angella Salvatore	L'office de la mise en valeur de la vallée de la Medjerdah et des P.P.I.
7789	56582 Tunis	Es-Saniet Ghedemsi	1) Monsieur Hadj M'hamed Ben M'hamed Ben Hadj Aoumer El Ouahchi; 2) Son épouse Madame Aïcha Ben Ahmed Ben Hadj Aoumer El Ouahchi; 3) Monsieur Mohamed; 4) Madame Khédija; 5) Madame Aïcha; 6) Monsieur Nouredine; 7) Madame Mena Les cinq derniers enfants de Hadj M'hammed Ben M'hammed Ben Hadj Aoumer El Ouahchi; 8) Monsieur Amor Ben Hadj Ben Hadj Aoumer El Ouahchi; 9) Monsieur Mohamed; 10) Madame Nabiha; 11) Monsieur Jelal; 12) Madame Leila; 13) Madame Dalenda; 14) Madame Raja; 15) Madame Férida Les sept derniers enfants de Amor Ben Mohamed Ben El Hadj Aoumer El Ouahchi 16) Monsieur Béchir Ben Mohamed El Ouahchi; 17) Monsieur Hédi; 18) Monsieur Mustapha Les deux derniers fils de Béchir Ben Mohammed El Ouahchi; 19) Monsieur Ahmed; 20) Madame Aïcha Les deux derniers enfants de Boukhari Ben Mohamed Ben Mohamed Ouahchi; 21) Madame Khédija; 22) Madame Mamia Les deux dernières filles de Mohamed El Ouahchi; 23) Madame Mamia El Ouahchi; 24) Madame Aïcha El Ouahchi; 25) Madame Fatma Bent El Hadj Mohamed Ben El Hadj Aoumer El Ouahchi; 26) Monsieur Mohammed Ben Ahmed El Ouahchi
7794	919 Bizerte	Maurois	Monsieur Hmaïed Ben Salah Boumiza
7791	920 Bizerte	Lucienne Bizerte rue	Municipalité de Bizerte
7793	921 Bizerte	Gerbi Djerbi	1) Monsieur Sadok Ben Hadj Younès Taïeb Jerbi; 2) Monsieur Hadj Younès Ben Hadj M'hamed Taïeb Jerbi
7792	922 Bizerte	Gerbi	1) Monsieur Hédi Ben Cheikh Youssef Taïeb; 2) Madame Toumana Bent Hadj Younès Ben Hadj M'hamed Ben Hadj Ali Taïeb Jerbi; 3) Monsieur Ali Ben Maâtoug Ben Ayed Ben Hadj Younès Taïeb; 4) Monsieur Mohamed; 5) Madame Fatma Les deux derniers enfants de Ali Ben Maâtoug Ben Ayed Ben Hadj Younès Taïeb

Avis important :

Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29, rue de l'Inde — 1002, Tunis.

AVIS N° 87-11

**Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(Décret du 24 janvier 1936)**

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	n° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
7805	56586 Tunis	Boulevard Plage de Radès	L'Etat (domaine public)
7730	56587 Tunis	Dar Ammanou	1) Madame Habiba Bent Tahar Bach Hamba; 2) Madame Zakia; 3) Madame Aïcha; 4) Monsieur Ahmed; 5) Monsieur Hassen Les quatre derniers enfants de Cheikh Mohammed Ben Chiekh Hassen El Ouzir; 6) Madame Latifa Bent Ismaïl Caïd Essebsi; 7) Madame Melika; 8) Monsieur Ridha; 9) Madame Sabiha Les trois derniers enfants de Mohamed Ben Mohamed Ben Hassen El Ouzir
7840	923 Bizerte	Rosalia	Monsieur Morana (Pierre Raymond Sauveur)
7815	924 Bizerte	Pierre de la Miotte	Monsieur Mohamed Ben Ali Terras
7841	925 Bizerte	Michel Victorine	1) Monsieur Billaud (Georges Henri); 2) Madame Billaud (Colette); 3) Monsieur Billaud (Jacques)
7811 7897	926 Bizerte 942 Bizerte	Office Postal Mateur Henchir Seada	L'Etat Tunisien (domaine privé)
7838	927 Bizerte	Regis Tindja	1) Monsieur Hassen Ben Hamouda Ben Hattab Belhadi; 2) Monsieur Abdelaziz; 3) Monsieur Slaheddine Les deux derniers fils de Hassen Ben Hamouda Ben Hattab Belhadi
7837	929 Bizerte	Gérard Louis	Monsieur Chérif Ben Hassen Ben Ali Ouadhour
5619	56605 Tunis	Henchir Houeh Kedam	Les propriétaires des titres fonciers n°s 7657, 7659, 81758, 7658, 56518 Tunis et n°s 9170 à 9181
7852	934 Bizerte	Decauville II	Monsieur Mahmoud Ben Ali Ben Mahmoud Debouki
7868	935 Bizerte	RAkbet El Jormana	La fondation habous de Beya Bent El Hadj Hamda Sfaxi veuve de Mohamed SSeghir Ben Hadj Ahmed Sfaxi sous réserve des dispositions de décret du 18 juillet 1957 abolissant les habous privés et mixtes
7869	936 Bizerte	Bir El Kantra	Monsieur Ahmed Ben Abderrahmane Ben Ahmed El Kéfi
7870	937 Bizerte	Stah Oued El Assel	Madame Messaouda Bent Béchir Ben Othmane Dhaouadi
7872	938 Bizerte	El Mahjer	Monsieur M'Hamed Ben Hadj Hassen Heñan
7871	939 Bizerte	Beloued	Monsieur Gacem Ben Mohamed Ben Gacem Tébourbi
7851	940 Bizerte	Décauville I	Madame Vittoz (Josiane Angèle Marie)
7757	941 Bizerte	Ahmar El Hojjaj	La fondation habous de Salah Ben Hadj Hassen Henin sous réserve des dispositions du décret du 18 juillet 1957 abolissant les habous privés et mixtes
7896	56621 Tunis	Hôtel Municipal rue	Municipalité de Tunis
7904	56622 Tunis	Chala	1) Monsieur Tahar Ben Ali Ben Saïd Tlili; 2) Monsieur Mokhtar Ben Tahar Ben Ali Ben Saïd Tlili

N ^{os} des titres fonciers refondus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
7905	56623 Tunis	Angelo Bellardellay	Monsieur Hafnaoui Ben Mohamed Ben Farhat Jouini
7903	56624 Tunis	Dar El Mahjoub	Monsieur Mohamed Keireddine Ben Ahmed Ben Cheikh M'Hamed Ben Ahmed El Mahjoubi
7708	56625 Tunis	Bordj Chela	L'office de la mise en valeur de la vallée de la medjerdah et des P.P.I. P.I.
7906	56626 Tunis	Damier	1) Monsieur Salah Ben Hassen Ben Sadok E Madame Zohra Bent Hassen Ben Ahmed El Mezoughi

Avis important :

Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29, rue de l'Inde — 1002, Tunis.

AVIS N° 87-12

**Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(Décret du 24 janvier 1936)**

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N ^{os} des titres fonciers refondus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
7874	949 Bizerte	El Hajja Es-Saghira	1) Madame Jennet dite Jenina; 2) Madame Habiba Les deux filles de Mohamed Ben Gacem Ben Mohamed Tébourbi
7882	950 Bizerte	Oued Merdj Chemin	L'Etat tunisien
7887	951 Bizerte	Diamontet El Mestir	Monsieur Hadj M'Hamed Ben Mohamed Derbal
7889	952 Bizerte	Le ruisseau	1) Monsieur Houcine; 2) Monsieur Mabrouk; 3) Monsieur Salah; 4) Monsieur Youssef; 5) Monsieur Tahar Les cinq enfants de Mohamed Ben Romdhane Rouahi; 6) Monsieur Mounir; 7) Madame Naïma Les deux derniers enfants de Mustapha Ben Mohamed Ben Romdhane Rouahi
7890	953 Bizerte	La verdure Mateur	1) Monsieur Claramunt (Joseph); 2) Madame Ripoll (Hélène Thérèse Dolorès); 3) Madame Ripoll (Angèle); 4) Madame Ripoll (Françoise); 5) Monsieur Ripoll (François); 6) Monsieur Ripoll (Diego)
7888	56646 Tunis	Propriété Azouz	1) Monsieur Belgacem Ben Ahmed Ben Mohamed Brahem El Oueslati; 2) Madame Henouna Bent Khemaïes Essouaïeh; 3) Monsieur Tahar; 4) Madame Fatma; 5) Madame Deddou; 6) Madame Mahboubia Les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Ahmed Braham El Oueslati
7875	56647 Tunis	Terres Ben El Fékih	1) Madame Hédia Bent azouz Ben Mohamed Bessaïes; 2) Madame Ahlem Saïda; 3) Madame Dorsaf Les deux dernières filles de Ezzeddine Ben Tahar Ben Fékih; 4) L'agence foncière d'habitation

N ^{os} des titres fonciers refondus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
7891	56648 Tunis	Andréa Zammit	1) Madame Mena Bent Messaoud Boukraâ; 2) Madame Khédija; 3) Madame Chérifa; 4) Monsieur Habib; 5) Madame Fatma; 6) Monsieur Farhat; 7) Madame Aziza Les six deniers enfants de yahia Ben Gacem Ouali 8) Madame Hayet; 9) Monsieur Hamza; 10) Madame Amena; 11) Monsieur Mongi; 12) Mademoiselle Sonia Les cinq derniers enfants de Ali Ben Abdallah Ben Gacem Ouali
7954	56716 Tunis	Antoinette Pauline	L'Etat (domaine public)
7942	56717 Tunis	Maison Dana Rue	La municipalité de Tunis
7909	56718 Tunis	Sadikia XV	1) Monsieur Merlac (Paul Félix Maurice); 2) Monsieur Merlac (Claude Lucien Gilbert); 3) Madame Cerdan (Josephine Elvia); 4) Madame Delcour (Anièle Lucie); 5) Madame Delcour (Christiane Pierrette Elvire) 6) Madame Delcour (Martine Eliane Aimée); 7) Madame Ladurantie (Marie Louise)
7740	56719 Tunis	Averso Harairia	1) Madame Zohra Bent Meaouia Haouas; 2) Monsieur Mustapha; 3) Monsieur Mohamed; 4) Madame Chadlia; Les trois derniers enfants de Jilani Ben Mohamed Chouchane Ben Hadj Ali Haouas Chaâbani; 5) Monsieur Ahmed Ben Mohamed Ben Ahmed Haouas; 6) Monsieur El Aroussi Ben Ahmed Ben Belgacem Aouri; 7) Monsieur Mohamed El Fadhel Ben Rabeh Ben Salah Khedhiri
7940	56720 Tunis	Villa Cartro Caro	1) Monsieur Tahar Ben Ali Ben Saïd Telili; 2) Monsieur Mokhtar Ben Tahar Ben Ali Telili
7939	960 Bizerte	Talba	1) Les héritiers de Hadj Youssef Taleb El Hanafi; 2) Monsieur Mansour Ben Mohamed Ben Hadj Ahmed El Gharbi
7937	959 Bizerte	Cité Georgette	Monsieur Chérif Ben Hassen Ben Ali Ouadhour
7951	958 Bizerte	Marcel Briançon	1) Madame Pascal (Marie); 2) Mademoiselle Pascal (Mathilde); 3) Monsieur Pascal (Louis Charles)

Avis important :

Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29, rue de l'Inde — 1002, Tunis.

MINISTÈRE DU PLAN ET DES FINANCES

LOTÉRIE NATIONALE

Résultats du tirage de la 18ème tranche 1987
(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 16 septembre 1987)

Terminaisons	Finales et numéros	Montants des lots acquis aux billets entiers
0	86.520	1.000d,000
1	Néant	Néant
2	3.402 23.682	100d,000 2.000d,000
3	0.453 99.093 76.453	100d,000 500d,000 5.000d,000
4	4 8.214 95.254 87.164 23.654	2d,500 100d,000 500d,000 1.000d,000 10.000d,000
5	11.765	500d,000
6	92.306	1.000d,000
7	78.837 41.777	500d,000 5.000d,000
8	4.498 16.478 00.028 14.858	100d,000 1.000d,000 2.000d,000 2.000d,000
9	12.629	40.000d,000

Pour copie certifiée conforme du procès-verbal du tirage.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 31 juillet 1987

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	15.764.667,765
Avoirs en devises	188.390.604,247
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	134.570.970,107
Compte courant postal	3.999.460,158
Effets escomptés	694.954.305,799
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	26.090.901,329
Effets à l'encaissement	9.557.659,279
Intervention sur le marché monétaire	285.370.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	171.122.112,361
Immobilisations	16.937.726,653
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	252.060.988,159
Débiteurs divers	64.875.667,476
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	215.325.108,571
	2.126.602.825,895

passif

Billets et monnaies en circulation	783.034.381,376
Comptes courants des banques et des établissements financiers	2.780.021,644
Comptes du gouvernement	84.131.570,587
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	19.886.975,837
Autres engagements à vue et à terme	339.306.396,437
Déposants d'effets à l'encaissement	9.557.659,279
Comptes de coopération économique	137.539.731,226
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	252.060.988,159
Créditeurs divers	149.495,854
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	228.264.228,175
	2.126.602.825,895

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED SKHIRI

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 10 août 1987

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	15.764.667,765
Avoirs en devises	195.963.702,263
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	134.570.970,107
Compte courant postal	4.000.033,420
Effets escomptés	686.283.955,788
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	22.633.369,996
Effets à l'encaissement	3.271.058,232
Intervention sur le marché monétaire	326.955.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	171.122.112,361
Immobilisations	16.937.726,653
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	251.725.194,172
Débiteurs divers	75.854.862,297
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	215.618.018,871
	2.168.283.325,916

passif

Billets et monnaies en circulation	797.419.603,402
Comptes courants des banques et des établissements financiers	4.226.664,446
Comptes du gouvernement	102.318.043,015
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	21.739.517,732
Autres engagements à vue et à terme	335.699.678,550
Déposants d'effets à l'encaissement	3.271.058,232
Comptes de coopération économique	137.539.731,226
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	251.725.194,172
Créditeurs divers	154.519,150
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	244.297.938,670
	2.168.283.325,916

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,
MOHAMED SKHIRI

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 20 août 1987

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	15.764.667,765
Avoirs en devises	280.093.999,152
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	134.397.152,884
Compte courant postal	3.999.988,621
Effets escomptés	693.783.986,023
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	18.150.411,657
Effets à l'encaissement	7.444.353,747
Intervention sur le marché monétaire	234.895.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	171.122.112,361
Immobilisations	17.014.165,993
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	251.329.127,050
Débiteurs divers	155.009.773,813
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	216.112.379,681
	2.246.699.772,738

passif

Billets et monnaies en circulation	778.163.022,875
Comptes courants des banques et des établissements financiers	4.977.897,975
Comptes du gouvernement	122.918.722,127
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	21.722.316,091
Autres engagements à vue et à terme	349.492.272,252
Déposants d'effets à l'encaissement	7.444.353,747
Comptes de coopération économique	137.365.914,004
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	251.329.127,050
Créditeurs divers	190.259,821
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	303.204.509,475
	2.246.699.772,738

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED SKHIRI

Journal Officiel

de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

*-Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7